

מסורת הש"ס

(א) סנהדרין דף ו' ע"ש, (ב) ז"ל ומניין דין בכל העמוד. רש"ל, (ג) סנהדרין דף ז'; (ד) "ענין חוקי ב"מ יד. ד"ה וילאון, (ה) יומא עד., (ו) יבמות עה: בבא קמא סה: סנהדרין עה: ונחום א': מנחות סב. קו. חולין קכ: מדה מג ז';, (י) רש"ל לשון שהמרו זה עם זה דהלל [שבת לא, א, ח] [סנהדרין כב, א, ט] ז"ל אשר יעבור,



תורה אור השלם

1. מדבר שקר תרחק וקנין וצדק אל תהרג כי לא אצדיק רשעני:

שמות כג ו לא תרצה לא תנאף לא תגנב לא תענה ברעך עד שקר:

שמות כ יב לא תשא את שם יי אלהיך לשוא כי לא ינקח יי את אשר ישא את שמו לשוא:

שמות כ ו

4. אביו כי עשק עשק גזול גזול אץ ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו והנה מת בעינו:

יחזקאל יח יח יחזקאל יח יח



מוסף רש"י

לתלמיד שיושב לפני רבו. וכל דין לפני רבו ולא לפני ורסה התלמיד זכות, לעני וחובו לעשיר ורבו טועה דין, מנין שלא יתלוק כבוד לגבי ושמקו (סנהדרין א' ע"ש), שלא ישמע דברי בעל דין כו'. שמסדר דברי שקר כדברי אמת, לפי שאין מחמיק, ומכיון שלג דין טעה לו לזכות שכן אין לנו מהפך בזכות השני כל כך (שם, ע"ש), לאפוקי מאי. דלא תנן במתני' כהני', הא מנה ליה רישא טיהגת כלגשים ולא נגשים, כדמוקים ולא כקדושים, כסמיכן ולא כפסולין (י"טא עד.), משחק בקוביא. צעירען, דהו גזל מדרבנן ופסול לעדות (שם), מדאורייתא מחזא חזי. דלא הוי גזל לאורייתא אלא שגול מידו, כמו (ש"ב כג) ויגזול את הטמת מיד המלך בן מפרש כצ"ק (שם, יומא שם), דון מינה ומינה. כל דבר שאתה למד מחבירו בגזירה שזה או בחוקש, הוי גזל ממנו בכל דבריו (בבא מציעא, וכויע"ז יבמות עה: ב"ק כה: סנהדרין עה: וחולין קכ:). דון מינה ואוקי באתרה. למאי דלריב גמירין, למאי דלא לריבין מוקמינן באתרה (יבמות עה:) דון עיקר הדבר ללמוד מחבירו אכל לשאר דבריו שאתה מנאל דית מפורש ג' ואמה יכול ללמוד מינה וזיה דבר מדבר ואיך לריב ללמד מחבירו, העמידט במקומו ולא משווה לחבירו (סנהדרין עה: ובעי"ז ובחים צא: וחולין קכ:).

קולר. שלשלת העון: ורואה זכות. ורבו החליף: איני מצדה. משקר:

וקום הסם. ושיהא סבור בעל דין שאתה כל להעיד ויודה אמת: ואגלגל עליו שבוטה. שאינו מודה לי במקלט ואשביענו על ידי גלגול או שבוטת קרקעות שאין נשבעין עליהן אלא על ידי גלגול: שלא

יהא אחד בעל דין ושנים עדים.

והם בעלי דין: לבוש כמוסו. שלא תגרום לנו לישא לך פנים או יסתמתו דברי סנגודך מפני חשיבותך ואמר אך יאמינו כי בית דין על אדם חשוב כזה: מדבר שקר תרחק. וכיון שאיש מריבו מסתם מעמיד זה את שקרו: פוזמוקייכו. כמין אנפילאות חשודים קללוניש' צלע"ז: לא סשא. אזוהרה למקבל: קרי ביה לא סשיא. אזוהרה לבעל דין: שמע שוא. שהמטעים דבריו שלא בפני בעל דינו אינו צוט מדברי שקר: ואשר לא טוב עשה. פסוק זה נספר יחזקאל:

זה הנא בהרשאה. וממעבר על ריב לא לו ושמא הראשון נוח לו ונוח לפשרה יותר מזה שאינו יכול לעשות פשרה בממון אחרים: שיש עליה עסיקין. עוררין כמו (בראשית כו) כי התעסקו עמו שמערערין על המחזיק בה וזה כל וקונה אותה: ובוטח על חזקו שזה איש זרוע: למעוטי מלך. דמתן סנהדרין (דף יח).

לא מעיד ולא מעידין אותו: משחק בקוביא. צעירען א' והמראה שקורין פרמייל': כל שכן מלך. דמדאורייתא לא חזי דכתיב (דברים י') שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך א' והכל להעיד לריב לעמוד לפני הדין כדלמחן לעיל (דף ג'). ודכן ציון הוא לו: אכל משחק בקוביא מדאורייתא חזי. שלא פסלה תורה אלא עד חמס שנטול בחזקה כמו (שופטים ט) ויגזלו את כל העובר י' דבעלי שסס ורבנן גזרו ביה ועשוהו גזלן מדצריהם ואמרו אסמכתא היא ולא קניא וכיון דמדאורייתא חזי חיילא עליה שבוטה. ורב אחא סבר הואיל וסוף סוף אי מסהיד לא מקבלגין ליה לא קרינן ביה והוא עד: דדון מינה ומינה דדון מינה ואוקי באתרה פליגי. פרשה שלמה דבר מחצירתה בגזירה שזה אס תעמיד אותו דבר צוז בתורת מה שהיה עומד במקום שלמדמו משס דהואיל ולמדמו ממנו על כרחק ממנו תחזור ותלמדנו לכל משפטו. או דון מינה ואוקי באתרה כלומר לאחר שלמדמו משס והצאתו לכלאן העמידהו כלאן בתורת שאר דברים המפורשים כלאן. והשתא מפרש לה ואזיל: ר' מאיר סבר דון מינה ומינה. לקמן (דף לה.) ילפינן שבוטת

שבוטת העדות פרק רביעי שבוטות

לא.

ורואה זכות לעני שלא ישתוק. צפ"ק דסנהדרין (דף ו') נפקא לן מלא תגורו וכן דרך [הש"ס] צכמה דוכתי:

שלא אתחייב לו שבוטה ולא יגלגל עליו שבוטה ממקום אחר. ואס תאמר למה ירא מגלגול שבוטה יותר משבוטה זאת

שעתה תוצעו וי"ל כגון שאין לו כדי לפרוע כל מה שיגלגל עליו כגון שחייב לו הרבה ממקום אחר וכבר אכפור גם זה ואשתמיטנא עד דליהוו לי וזוי כנגד כל החוב ופרענא ליה: שלא ישמע דברי בעל דין. צפ"ק דסנהדרין (דף ז') מפיק ליה משמוע צין אחיס: וזה הבא בהרשאה. כשעושה נשציל שהוא אלס ובעל טענות שמתעבר על ריב לא לו אכל כשטורח להציא לחבירו מעומיו שאין חצירו יכול לטרוח מזהו קעציד: ורבנן הוא דפסלוהו. ואף על גב דאמר לקמן (דף גב:) הכל מודים צעד מיתה דחייב משום דרבנן אכשרוה ואולינן צמר דרבנן צמר תרוייהו אזלינן לחייבו דהתס כלאן הפסד ממונ צמה שלא העיד והכל אע"ג דמדרבנן לא מהני עדותו מידי כיון דמדאורייתא מהני מיחייב:

מידי דהא לא מפקת מפומך שקרא אפי' הכי אסור משום שנאמר מדבר שקר תרחק ימנין לנושה בחבירו מנה שלא יאמר אטעננו במאתים כדי שיודה לי במנה ויתחייב לי שבוטה ואגלגל עליו שבוטה ממקום אחר תלמוד לומר מדבר שקר תרחק ימנין לנושה בחבירו מנה וטענו מאתים שלא יאמר אכפרנו בב"ד ואודה לו חוץ לבית דין כדי שלא אתחייב לו שבוטה ולא יגלגל עלי שבוטה ממקום אחר תלמוד לומר מדבר שקר תרחק ימנין לשלשה שנושין מנה באחד שלא יהא אחד בעל דין ושנים עדים כדי שיוציאו מנה ויחלוקו ת"ל מדבר שקר תרחק ימנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה שאומרין לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותך ת"ל מדבר שקר תרחק כי הוו אתו לקמיה דרבא בר רב הונא אמר להו שלופו פוזמוקייכו וחתור לדינא א' ממנין לדיין שלא ישמע דברי בעל דין (חבירו) קודם שיבא בעל דין חבירו ת"ל מדבר שקר תרחק ימנין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו ת"ל מדבר שקר תרחק רב כהנא מתני' צמלא תשא לא תשיא' ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו רב אמר יזה הבא בהרשאה ושמואל אמר זה הלוקח שדה שיש עליה ע'עסיקין: אינה נוהגת אלא בראוין להעיד כו': א'לאפוקי מאי אמר רב פפא לאפוקי מלך ורב אחא בר יעקב אמר לאפוקי משחק בקוביא מ"ד משחק בקוביא' כל שכן מלך ומ"ד מלך אבל משחק בקוביא מדאורייתא מחזא חזי ורבנן הוא דפסלוהו: בפני בית דין ושלא בפני ב"ד כו': במאי קמיפלגי אמרוה רבנן קמיה דרב פפא א' בדון מינה ומינה דדון מינה ואוקי באתרה קא מיפלגי ר' מאיר סבר דון מינה ומינה מפקדון מה פקדון מושבע מפי עצמו חייב אף עדות מושבע מפי עצמו חייב ומינה מה פקדון בין בבית דין ובין שלא בבית דין אף עדות בין בבית דין ובין שלא בבית דין ורבנן סברי דון מינה ואוקי באתרה מה פקדון מושבע מפי עצמו חייב אף עדות מושבע מפי עצמו חייב ואוקי באתרה מה מושבע מפי אחרים בבית דין אין שלא בבית דין לא אף מושבע מפי עצמו בבית דין אין שלא בבית דין לא אמר

העדות בגזירה שזה דתחטא ויקרא ה] תחטא א]ש] משבועת הפקדון ולא כתיבא צשצועת העדות : דון מינה. מה פקדון מושבע מפי עצמו חייב דכתיב (ויקרא ה) אשר ישבע עליו אף עדות מפי עצמו חייב ומינה מה פקדון אפי' שלא צצ"ד דהא ומשבע על שקר צין צבית דין צין שלא צבית דין משמע: אף צעדות. אע"ג דמושבע מפי אחרים האמור צשצועת העדות אינו אלא צצ"ד כדאמרין לקמן צשמעתינן מפי עצמו דילפינן מפקדון אפילו שלא צבית דין ומיייתין ליה הכא כי התס: ורבנן סברי דון מינה. מה פקדון מושבע מפי עצמו חייב אף עדות מושבע מפי עצמו חייב: ואוקי באתרה. כלומר לאחר שהצאתו לכלל צצועת העדות העמידהו כמשפט המפורש צשצועת העדות מה מושבע מפי אחרים האמור צשצועת העדות אינו אלא צבית דין אף מפי עצמו שהצאת לה ממקום אחר אינו אלא צבית דין:

שיקנה מריבות לעצמו: ואינה נוהגת אלא בראוין להעיד למעוטי מאי. רב פפא אמר למעוטי מלך. אבל משחק בקוביא מדאורייתא מחזא חזי. ורבנן הוא דפסלוהו. רב אחא בר יעקב אמר למעוטי משחק בקוביא

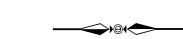
וכל שכן מלך: וחכאי בין מפי עצמו בין מפי אחרים אין חייבין עד שיכפור בהן בב"ד ואמרו (רבי) [רבנן] ר' מאיר סבר דון מינה ומינה. כלומר למידין שכועת העדות נפש כי תחטא משבועת הפקדון. מה פקדון מפי עצמו חייב שנאמר וכחש בעמתי כפקדון. אף עדות נשבע מפי עצמו חייב. ומינה מה פקדון בין בב"ד בין שלא בב"ד אם כחש בעמיתו חייב אף שבוטת העדות כן. והני מילי בנשבע מפי עצמו. אבל בנשבע מפי אחרים אינם חייבים עד שיכפור בב"ד. וחכמים סברי דון מינה ואוקי באתרה מה פקדון מושבע מפי עצמו חייב שנאמר וכחש. אף שבוטת העדות נשבע מפי עצמו [חזיב] ואוקי באתרה מה מושבע מפי אחרים שבוטת העדות אינו חייב אלא בב"ד שלא בב"ד לא.

עין משפט גר מצוה

בג א מיי פכ"ב מהל' סנהדרין הל' ב סמג עשין קו טוש"ע ח"מ סי' ט סעיף ז:
בד ב מיי שס הל' ג טוש"ע שס סעיף ח:
בה ג ד מיי פז"ן מהל' עדות הל' ה והלכה ו סמג לאוין כח טוש"ע ח"מ סי' כח סעיף א צהנה:
בו ה ו ד מיי פט"ו מהל' טוען הל' ט והלכה י סמג עשין קו:
בו ח מיי פכ"א מהל' סנהדרין הל' ב סמג שס טוש"ע ח"מ סי' ח סעיף א:
בז ט י מיי שס הל' ז סמג לאוין רח טוש"ע שס סי'ה:
בכ ב מיי פ"ג מהל' שלוחים הל' ה ועיין בכ"מ טוש"ע ח"מ סי' קכב סעיף טו:
ל ל מ מיי פ"י מהל' שנוטת הל' א סמג לאוין רמא:

בכ ט י מיי שס הל' ז סמג לאוין רח טוש"ע שס סי'ה:

בכ ב מיי פ"ג מהל' שלוחים הל' ה ועיין בכ"מ טוש"ע ח"מ סי' קכב סעיף טו:
ל ל מ מיי פ"י מהל' שנוטת הל' א סמג לאוין רמא:



לעזי רש"י

קלצוני"ש. נעלים קלות. פרמייל"ה [פירמיליאן]. הימור.



רבינו חננאל

וכן תלמיד שראה זכות לעני (או) חובה לעשיר שלא ישתוק. וכן תלמיד שראה רבו שטועה בדין שלא יניחנו עד שיבשר הדין ואח"כ יחזירו על שמו. וכן תלמיד שאמר לו רבו הלא ברי לך שאני משקר ועכשיו אני נושה בך פלוגי מנה וכופר בו בוא עמי כדי שתראה כי להעיד באתה ולא תאמר כלום אסור לעשות כן. וכן ג' שנושים באחד מנה שלא יעשו שנים מהן יעשו ואחד בעל דין. וכן הנושה בחבירו מנה שלא יטענו מאתים כדי שיודה לו במנה ויגלגל עליו שבוטה גם דבכרים אחרים. וכן מי שנושין בו מנה וטוענין בו מאתים שלא יכפרנו בני במנה שנושה בו כדי שלא יגלגלו עליו שבוטה. וכן לשנים שבאו לפני הדיין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש אצטלא בת מאה מנה שאין דינן שיקר תרחק. רב כהנא שוה. וכן הדיין שאינו רשאי לשמוע דברי בעל דין עד שיבא חברו. הני כולוהו אסמיכינהו רבנן כל חד וחד מינייהו אהאי קרא מדבר שקר תרחק: מנין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבוא חברו ת"ל מדבר שקר תרחק. רב כהנא מתני בדיין אלא תשא שמע שוא. ובנידון מלא תשיא: ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו. רב אמר זה הבא בהרשאה ושמואל אמר זה הלוקח שדה שיש עליה עסיקין

^[א] ז"ל אלאה דקווא אס ספד כו במקום וכו'.